

TEMA 5. La gestión recaudatoria: concepto, competencia y objeto

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 5: sin cambios normativos respecto de 2025. El IPREM continúa en 600 €/mes (7.200 €/año en 12 pagas; 8.400 €/año en 14 pagas) por la prórroga de los PGE 2023.**

ÍNDICE DEL TEMA

1. 1. LA GESTIÓN RECAUDATORIA. CONCEPTO, COMPETENCIA Y OBJETO
2. 2. LOS RESPONSABLES DEL PAGO
3. 3. REQUISITOS PARA EL PAGO
4. 4. MEDIOS Y FORMAS DE PAGO
5. 5. CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
6. 6. REVISIÓN DE LOS ACTOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA
7. 7. RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO
8. 8. EFECTOS DE LA FALTA DE COTIZACIÓN EN PERIODO REGLAMENTARIO
9. 9. RECAUDACIÓN DE OTROS RECURSOS
10. 10. APLAZAMIENTOS
11. 11. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
12. 12. CAPITAL COSTE DE PENSIONES

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

La gestión recaudatoria regula todo el proceso de cobro de las cuotas: desde que nacen hasta que se extinguen. El periodo voluntario, los aplazamientos y las responsabilidades son los puntos más examinados. Es un tema con muchos plazos que hay que memorizar con precisión.

Palabras clave: *Periodo voluntario · Aplazamiento · Reclamación de deuda · Prescripción · Responsabilidad solidaria*

objeto. Responsables del pago. Requisitos para el pago. Medios de pago. Control de Recaudación. Revisión de los actos de

Gestión Recaudatoria. La Recaudación en Periodo Voluntario.

Efectos de la falta de recaudación en periodo voluntario.

Recaudación de otros recursos. Aplazamientos. Devolución de ingresos indebidos. Capital coste de pensiones.

1. LA GESTIÓN RECAUDATORIA. CONCEPTO, COMPETENCIA Y OBJETO

Sigamos la norma básica en la materia que es:

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Concepto y objeto de la gestión recaudatoria.

La gestión recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social consiste en el ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social cuyo objeto esté constituido por los siguientes recursos:

- a) Cuotas de la Seguridad Social.
- b) Aportaciones que, por cualquier concepto, deban efectuarse a favor de la Seguridad Social en virtud de norma o concierto que tenga por objeto la dispensación de atenciones o servicios que constituyan prestaciones de la Seguridad Social.
- c) Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a la satisfacción de las exigencias de la solidaridad nacional, a efectuar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y por las empresas que colaboren en la gestión de la Seguridad Social.
- d) Capitales coste de pensiones o de renta cierta temporal y otras prestaciones que deban ingresar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y las empresas declaradas responsables de su pago por resolución administrativa.
- e) Aportaciones por reaseguro obligatorio y facultativo que efectuarán las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
- f) El importe de las sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social.
- g) El importe de los recargos sobre prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, declarados procedentes por resolución administrativa.
- h) Reintegros de los préstamos que tengan el carácter de inversión social.
- i) Premios de cobranza o de gestión que se deriven de la recaudación de cuotas u otros conceptos para organismos y entidades ajenos al sistema de la Seguridad Social.
- j) El importe de las contraprestaciones e indemnizaciones que procedan en los contratos administrativos celebrados por las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social.
- k) Aportaciones por ayudas equivalentes a jubilaciones anticipadas o por ayudas previas a las jubilaciones ordinarias.
- l) Aportaciones por integración de entidades de previsión social sustitutorias.
- m) Reintegros de prestaciones indebidamente percibidas.
- n) Reintegro de prestaciones indebidamente compensadas y de deducciones indebidamente aplicadas.
- ñ) Costas procesales impuestas a quienes hayan litigado contra las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social.
- o) Cualesquiera otros ingresos de la Seguridad Social distintos de los especificados en los apartados anteriores, que tengan el carácter de ingresos de derecho público y cuyo objeto no sean frutos, rentas o cualquier otro producto de sus bienes muebles o inmuebles, a los que se aplican las reglas del derecho

privado.

p) El importe de los recargos e intereses que procedan sobre los conceptos enumerados anteriormente.

2. Asimismo, la gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social tendrá como objeto la cobranza de las cuotas de desempleo, fondo de garantía salarial, formación profesional y cuantos otros conceptos se recauden, o se determine en el futuro que se recauden, por aquélla para entidades y organismos ajenos al sistema de la Seguridad Social, incluyendo, en su caso, los recargos e intereses que procedan sobre tales conceptos.

Competencia en la gestión recaudatoria

La competencia exclusiva sobre la gestión recaudatoria de las cuotas y demás recursos de financiación del sistema de la Seguridad Social corresponde a la TGSS, como caja única del mismo, bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

No obstante, para realizar la función recaudatoria, la TGSS puede concertar los servicios que considere convenientes con las Administraciones estatal, institucional, autónoma, local o entidades particulares habilitadas al efecto y, en especial con los Servicios del

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Son órganos de la gestión recaudatoria, en el ámbito central, los órganos directivos centrales de la TGSS y, en el ámbito provincial, las direcciones provinciales de dicho organismo, incluidas las Administraciones y unidades de recaudación ejecutiva de las mismas. Son órganos colaboradores, las entidades financieras y otros órganos o agentes

autorizados para actuar como oficinas recaudadoras, si bien hay que tener en cuenta las siguientes especialidades:

a) La concesión o denegación de autorizaciones para actuar como colaboradores en la gestión recaudatoria de la Seguridad Social corresponde, conforme a las normas establecidas por el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y

Migraciones corresponde al secretario de Estado de la Seguridad Social y

Pensiones (art. 4.1 del RGRSS).

b) Los conciertos que la TGSS pueda celebrar con las Administraciones públicas o con entidades particulares para el desarrollo de la gestión recaudatoria precisan de la previa autorización, respectivamente, del Ministerio de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones o del Consejo de Ministros (art. 5.1 del RGRSS), correspondiendo al director general de la TGSS la celebración de los mismos, cualquiera que sea su ámbito.

c) Las habilitaciones que se otorguen a las entidades particulares tienen en todo caso, carácter temporal y, como se ha indicado, los conciertos con estas entidades habrán de ser autorizados por el Consejo de Ministros (art. 213 del

TRLGSS).

d) En ningún caso, las autorizaciones, disposiciones específicas y conciertos que permitan colaborar en la gestión recaudatoria, pueden atribuir el carácter de órganos de recaudación a las entidades u órganos autorizados (art. 3.2 del

RGRSS).

Normas generales del procedimiento de recaudación a) El RGRSS diferencia, en el ámbito de la gestión recaudatoria, los periodos de recaudación: voluntario y ejecutivo.

El periodo voluntario se inicia en la fecha de comienzo del plazo reglamentario y se prolonga, de no mediar pago u otra causa de extinción de la deuda, hasta la emisión de la providencia de apremio.

El periodo ejecutivo se inicia pues con la emisión de dicha providencia, salvo los casos en que sea de aplicación el procedimiento de deducción.

Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin pago de la deuda, se aplican los correspondientes recargos y comienza el devengo de los intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles en el periodo de recaudación ejecutiva.

En todo caso, concluye el procedimiento de recaudación, tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva, en los casos de anulación o extinción del débito perseguido.

b) Los actos de la TGSS para la determinación y recaudación de la deuda son inmediatamente ejecutivos y gozan de presunción de legalidad (art. 7 del

RGRSS). En consecuencia, el procedimiento de recaudación se impulsa de oficio en todos sus trámites y solo se suspende en los casos previstos en los artículos

129 y siguientes de la Ley de la jurisdicción contencioso- administrativa y en los casos previstos en el TRLGSS y en el RGRSS (art. 6.3 del RGRSS).

Puede no iniciarse cuando el importe de la deuda sea inferior a la cantidad que determine el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y si tal circunstancia sobreviene en el curso del periodo de recaudación ejecutiva, como consecuencia de la ejecución forzosa del patrimonio del deudor, se ha de poner fin al procedimiento en los términos y condiciones que fije dicho departamento.

c) Cuando los plazos reglamentarios se establezcan por días y siempre que no se exprese otra cosa, se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos.

Cuando tales plazos reglamentarios se señalen por días naturales o se fijen por meses o años, si el último día de plazo es inhábil, se entiende que finaliza el anterior día hábil del plazo de que se trate (art. 8 del RGRSS).

Cuando el plazo se fija por meses o por años, si en el mes de vencimiento no hay día equivalente al de su comienzo, el plazo expira el último día del mes.

2. LOS RESPONSABLES DEL PAGO

Las normas recaudatorias diferencian entre los responsables de pago principales de otros casos en que la responsabilidad se deriva hacia otras personas, bien esa derivación sea solidaria, lo sea con carácter subsidiario o por mortis causa.

Responsables principales del pago (Art. 12 RGRSS)

1. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad, a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango legal que se refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes.

2. Cuando en aplicación de normas específicas de Seguridad Social, laborales, civiles, administrativas o mercantiles, los órganos de recaudación aprecien la concurrencia de un responsable solidario, subsidiario o mortis causa respecto de quien hasta ese momento figurase como responsable,

declararán dicha responsabilidad y exigirán el pago mediante el procedimiento recaudatorio establecido en este reglamento.

3. En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al empresario podrá dirigirse el procedimiento recaudatorio contra quien efectivamente reciba la prestación de servicios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes. Si el procedimiento recaudatorio se hubiera dirigido ya contra quien figurase como empresario, las nuevas actuaciones contra el empresario efectivo se seguirán conforme a lo establecido en el artículo siguiente, a no ser que se aprecien otras circunstancias que determinen la concurrencia de responsabilidad subsidiaria.

4. Salvo que las normas legales de aplicación a los concretos supuestos de responsabilidad establezcan otra cosa, no podrán exigirse por responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa, las sanciones pecuniarias ni los recargos sobre prestaciones económicas debidas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causados por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo salvo, respecto de estos últimos, que exista declaración de responsabilidad de la entidad gestora competente.

5. Sin perjuicio de las especialidades contenidas en la normativa específica reguladora de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo previsto en este reglamento para el procedimiento recaudatorio seguido en relación con reclamaciones de deuda por derivación de responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa, será de aplicación al que se siga en virtud de actas de liquidación emitidas por derivación de responsabilidad.

Responsables solidarios (Art. 13 RGRSS)

1. Cuando concurren hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad solidaria de varias personas, físicas o jurídicas o entidades sin personalidad, respecto de deudas con la Seguridad Social, podrá dirigirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra todos o contra cualquiera de ellos. El procedimiento recaudatorio seguido contra un responsable solidario no suspenderá ni impedirá que pueda seguirse contra otro, hasta la total extinción del crédito.

2. Cuando el deudor hubiera cumplido dentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación de cuotas establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin haber efectuado su ingreso en plazo reglamentario, o cuando ya se hubiese emitido reclamación de deuda o acta de liquidación contra él, la Tesorería General de la Seguridad Social sólo podrá exigir dicha deuda a otro responsable solidario mediante reclamación de deuda por derivación, o lo hará, en su caso, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante acta de liquidación, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse sobre su patrimonio, en cualquier momento, para asegurar el cobro de la deuda.

3. Salvo que la responsabilidad solidaria se halle limitada por ley, la reclamación de deuda por derivación comprenderá el principal de la deuda y los recargos e intereses que se hubieran devengado al momento de su emisión, en el procedimiento recaudatorio seguido contra el primer responsable solidario a quien se hubiera reclamado, o que hubiera cumplido dentro de plazo las obligaciones en materia de

liquidación de cuotas. Incluirá, asimismo, las costas que se hubieran generado para el cobro de la deuda.

Desde la reclamación de deuda o el acta de liquidación por derivación serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

4. La reclamación de deuda por derivación contendrá todos los extremos exigidos para cualquier reclamación de deuda y, además, la identificación de los responsables solidarios contra los que se sigan actuaciones, y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se funda la responsabilidad. Previamente a su emisión, se dictará acuerdo de iniciación del expediente que se notificará al interesado dándole trámite de audiencia por un plazo de 15 días a partir del siguiente a la notificación de dicho acuerdo, a fin de que efectúe las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes.

El plazo máximo para notificar la reclamación de deuda por derivación será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.

La emisión de la reclamación de deuda por derivación no requerirá de acuerdo de iniciación previo ni audiencia al interesado cuando se base en los mismos hechos y fundamentos de derecho que motivaron una previa reclamación de deuda por derivación al mismo responsable; en tal caso, se hará constar dicha circunstancia en la reclamación.

5. La suspensión o terminación del procedimiento recaudatorio seguido contra un responsable solidario suspende o pone fin al procedimiento que se siga contra cada uno de ellos, a no ser que se produzcan con motivo de impugnaciones o revisiones fundadas en causas que sólo concurren en alguno de ellos.

Responsabilidad subsidiaria (Art. 14 RGRSS)

Cuando concurren hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad subsidiaria de una persona, física o jurídica, o entidad sin personalidad, respecto de deudas con la Seguridad Social líquidas, vencidas y exigibles, una vez constatada la insolvencia del deudor principal, podrá emitirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra el responsable subsidiario.

La Tesorería General de la Seguridad Social, con carácter previo a la emisión de la reclamación de deuda por responsabilidad subsidiaria, dictará acuerdo de iniciación del expediente que se notificará al interesado dándole trámite de audiencia por un plazo de

15 días a partir del siguiente a la notificación de dicho acuerdo, a fin de que efectúe las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes.

El plazo máximo para notificar la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad subsidiaria será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.

La emisión de la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad subsidiaria no requerirá de acuerdo de iniciación previo ni de audiencia al interesado cuando se base en los mismos hechos y fundamentos de derecho que motivaron una previa reclamación

de deuda por derivación al mismo responsable; en tal caso, se hará constar dicha circunstancia en la reclamación.

Salvo que la responsabilidad se halle limitada por ley, la reclamación de deuda frente al responsable subsidiario comprenderá la totalidad de la deuda exigible al deudor principal en el momento de su emisión, excluidos recargos, intereses y costas, y contendrá, además de todos los extremos exigidos

para cualquier reclamación de deuda, la identificación del deudor principal y la manifestación de su insolvencia con referencia, en su caso, al acto en que se hubiera declarado, la expresión de la naturaleza de la deuda, los trabajadores y períodos a que ésta se refiera y los hechos y fundamentos de la responsabilidad subsidiaria.

La constatación de la insuficiencia de bienes del deudor principal en el procedimiento recaudatorio seguido contra él, la declaración de insolvencia efectuada en otro procedimiento administrativo o judicial y la declaración de concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liquidación serán circunstancias suficientes para la consideración del deudor principal como insolvente a efectos de exigir el pago de la deuda al responsable subsidiario.

La alegación por el responsable subsidiario de la existencia de bienes realizables del deudor principal no producirá más efecto, en su caso, que la suspensión de la ejecución forzosa sobre el patrimonio de aquél, hasta tanto se realicen dichos bienes.

Para acordar esta suspensión se requerirá, con carácter general, que no se hubiera autorizado ya la enajenación de los bienes del responsable subsidiario, y que los bienes señalados por éste se identifiquen suficientemente para proceder a su traba, radiquen en territorio nacional y alcancen una valoración que, en relación con la deuda y descontadas las cargas, justifique su enajenación forzosa.

Sucesores mortis causa (Art. 15 RGRSS)

Los herederos del responsable del pago de la deuda a la Seguridad Social, desde la aceptación expresa o tácita de la herencia, responderán solidariamente entre sí de su pago con los bienes de la herencia y con su propio patrimonio, salvo que la aceptasen a beneficio de inventario; en tal caso, solo responderán con los bienes de la herencia que les hayan sido adjudicados. En cuanto al alcance de la responsabilidad del legatario, se estará a lo dispuesto en la legislación civil.

La reclamación de deuda por derivación comprenderá el principal de la deuda y los recargos, intereses y costas que se hubieran devengado hasta el momento de su emisión en el procedimiento recaudatorio seguido contra el causante de la herencia. Desde la reclamación de deuda por derivación serán exigibles a todos los sucesores los intereses devengados desde el impago por el causante, si fueran exigibles para éste o cuando lo sean para cualquiera de los sucesores, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

Tan pronto resulte acreditado que no existen herederos conocidos o los conocidos renuncien a la herencia o no la acepten, el procedimiento para la efectividad de los débitos se proseguirá contra los bienes de la herencia, sin perjuicio de poner los hechos

sin dilación en conocimiento de los órganos competentes de la Hacienda pública a los efectos legales que procedan.

3. REQUISITOS PARA EL PAGO

Están legitimados para el pago de las deudas a la Seguridad Social, los sujetos responsables del pago de aquellas, los administradores de bienes o negocios intervenidos o administrados judicialmente y, en general, cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore, el responsable del pago.

En ningún caso, el tercero que pague la deuda está legitimado para el ejercicio, ante la

Administración de la Seguridad Social, de los derechos que correspondan al responsable del pago, sin perjuicio de las acciones de repetición que sean procedentes según el derecho privado.

El pago de la deuda, con independencia de la persona que la realice, debe realizarse ante los órganos de recaudación de la TGSS o los colaboradores que hayan sido habilitados para ello conforme a lo dispuesto en el RGRSS. Los pagos realizados a órganos o personas no legitimadas para recibirlos no liberan al deudor de su obligación de pago (art. 18 del

RGRSS).

Para que el pago produzca los efectos extintivos que le son propios ha de ser por la totalidad de la deuda.

La integridad del pago no obsta a la posibilidad de las compensaciones y deducciones procedentes, en los términos establecidos en este reglamento, ni al ingreso separado de las aportaciones de los trabajadores retenidas por el empresario en los términos que establezca el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, pero no se entenderá extinguida la deuda hasta que el pago alcance la totalidad de esta.

Salvo lo previsto en este reglamento a efectos del aplazamiento y fraccionamiento del pago y de la compensación, las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no podrán ingresarse separadas de las cuotas por contingencias comunes y de los conceptos de recaudación conjunta.

En vía ejecutiva, la integridad del pago no será obstáculo para que se apliquen al pago de la deuda las cantidades parciales entregadas por el deudor y aquellas que se obtuvieran por el embargo y la realización sucesiva del valor de los bienes embargados del ejecutado, en los términos previstos en este reglamento.

El pago realizado extingue la deuda correspondiente y libera a los responsables, siempre que se realice con los requisitos exigidos en este reglamento. (Art. 19)

En cuanto al plazo y lugar del pago, el mismo debe realizarse en los plazos fijados para su cumplimiento. De igual modo y respecto al lugar, el pago se ha de realizar en los órganos de recaudación o en las entidades, Administraciones y organismos habilitados al efecto

(art. 21.3 del TRLGSS).

Nota: El derecho de repetición es una figura jurídica que concede, a quien hubiera efectuado un pago de manera indebida en virtud de una relación contractual, la acción de reclamar y obtener lo indebidamente pagado.

4. MEDIOS Y FORMAS DE PAGO

Medios de pago a) Las deudas a la Seguridad Social deben satisfacerse en efectivo, mediante dinero de curso legal, cheque, transferencia o domiciliación bancaria o cualquier otro medio que la TGSS autorice, así como mediante consignación.

b) Los ingresos mediante dinero de curso legal se realizan necesariamente a través de las entidades colaboradoras autorizadas o habilitadas al efecto.

c) Los cheques dados en pago de deudas a la Seguridad Social deben ser nominativos a favor de la TGSS y cruzados a la entidad financiera en que tenga su cuenta debidamente autorizada el órgano recaudador o el colaborador, deben ser librados contra entidades financieras o de crédito debidamente autorizadas, estar fechados en el mismo día o a lo sumo en los dos anteriores a aquel en que se efectúe su entrega y estar conformados, visados o certificados por la entidad librada, que deberá retener el importe consignado para el pago del cheque a su presentación hasta un plazo, como mínimo, de 30 días

posteriores a la fecha de su emisión.

d) Si el pago se realiza mediante transferencia, solo entiende realizado en la fecha en la que los fondos entran en la entidad financiera a que se transfieren y no en la fecha en que se ordena la transferencia, siendo este detalle importante especialmente a efectos de la generación de recargos por ingresos fuera de plazo.

e) El pago por consignación solo se admite si el órgano de recaudación rechaza indebidamente el pago ofrecido o no puede admitirlo por causa de fuerza mayor.

En este caso, el responsable del pago puede proceder a su consignación a disposición de la TGSS, en cuyo caso, una vez que se acuerde la procedencia del pago o superada la causa de fuerza mayor, se aplica la consignación efectuada al pago de la deuda, retrotrayendo sus efectos a la fecha en que se formalizó la misma.

f) Si se quiere pagar por medio distinto de los indicados se debe solicitar a la TGSS, quien resolverá en el plazo de 3 meses contados a partir del día en que la solicitud haya tenido entrada en la misma, entendiéndose desestimada la solicitud si no se resuelve en dicho plazo. Asimismo, debe solicitarse a la

Dirección General de la TGSS la autorización para pagar una misma deuda con varios medios de pago distintos.

Arts. 21 a 24 RGRSS

Formas de pago

El artículo 58 del RGRSS dispone que en el momento de realizar en periodo voluntario el pago de los importes adeudados, el sujeto responsable debe presentar a los colaboradores autorizados, habilitados o concertados, el documento o documentos de ingreso correspondientes, salvo en los casos en que se efectúe mediante el sistema de domiciliación en cuenta.

Dicha presentación puede también efectuarse a través de medios electrónicos, con las particularidades y mediante los sistemas de cobro que determine el director general de la

TGSS.

Efectuado el ingreso, el colaborador (por lo general, la entidad financiera) ha de facilitar al interesado el oportuno justificante de pago, remitiendo a la TGSS los documentos presentados al recibir el ingreso o las referencias o códigos establecidos para cada sistema de pago, en la forma y plazos que determine el director general.

Actualmente existen dos posibilidades para el pago en el sistema de autoliquidación y en el de liquidación directa:

a) Pago por documento electrónico de cotización: la TGSS emite el documento de pago, en base a la información suministrada por la empresa, y se abona por la empresa en las entidades financieras, bien mediante su presentación directa en estas, bien a través de los canales de pago que dichas entidades tengan habilitados, tales como cajeros, banca telefónica o electrónica u otros similares.

Si se efectúa en sábado, domingo o festivo se entiende realizados en días hábiles.

b) Domiciliación en cuenta: la TGSS comunica mensualmente a la entidad financiera el importe de las cotizaciones a ingresar y estas lo cargan, con fecha de valor el último día hábil del mes, en la cuentaúnica de la TGSS.

Esta modalidad es la que se aplica obligatoriamente en los supuestos a los que se refiere la DA 8ª del RGRSS:

Disposición adicional octava. Supuestos de domiciliación obligatoria del pago de cuotas.

1. Los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar incluidos en los Regímenes Especiales de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los

Trabajadores del Mar, en el caso de trabajadores por cuenta propia, en el Sistema

Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad

Social, así como los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por

Cuenta Ajena Agrarios, durante los periodos de inactividad, deberán efectuar el pago de las cuotas mediante el sistema de domiciliación en cuenta, abierta en una entidad financiera autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social.

2. Igualmente, deberán efectuar el pago de las cuotas mediante el sistema de domiciliación en cuenta anteriormente indicado los sujetos responsables del pago de la cuota correspondiente al convenio especial con la Seguridad Social, excepto en determinados supuestos.

Garantías de pago

Cuando la ley o este reglamento atribuyan algún efecto a la constitución de garantías de pago de la deuda de Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria, no se admitirán como tales las que no puedan ejecutarse hasta, al menos, los seis meses siguientes al momento en que concurra la causa establecida para su ejecución.

Las garantías sólo quedarán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda, incluidos recargos e intereses y costas, en su caso, a que se extienda la garantía de que se trate, o cuando se extinga, por cualquier causa, la obligación del deudor en cuyo favor se hubiera constituido.

Si a consecuencia de resolución administrativa o judicial firmes se declarase parcialmente improcedente la deuda objeto de la garantía, quien la hubiera constituido tendrá derecho a su reducción proporcional. La Tesorería General de la Seguridad Social llevará a cabo las actuaciones precisas para dicha reducción, en aplicación de la normativa reguladora del tipo de garantía de que se trate, y siempre que no resulte perjudicado el aseguramiento del crédito subsistente.

En cualquier otro caso, para la liberación parcial de garantías, se estará a lo que en su caso se prevea en la resolución administrativa en cuya atención se hayan constituido, y, en su defecto, a lo dispuesto en la legislación aplicable a la garantía de que se trate.

La sustitución de la garantía inicialmente constituida sólo se admitirá cuando concurran causas extraordinarias que la justifiquen, y siempre que no resulte perjudicado el aseguramiento del crédito objeto de la garantía.

En caso de incumplimiento de las obligaciones garantizadas, los órganos de recaudación procederán a la ejecución de la garantía conforme a los trámites previstos en el título III. (Art. 27 RGRSS)

Tipos de garantía.

En cualquier caso en que la ley o este reglamento atribuyan efectos a la constitución de garantías, se admitirá como tal el aval solidario formalizado por entidades financieras de depósito o de crédito inscritas en el Registro de bancos y banqueros o de cooperativas de crédito legalmente autorizadas para dicha actividad en el territorio español, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y

división, y que deberá inscribirse en el Registro especial de avales. Si la norma de aplicación exigiera la constitución de aval, se entenderá que se refiere al que reúna dichos requisitos.

Cuando no resulte posible, por causa justificada, la constitución del aval a que se refiere el apartado anterior, y siempre que la norma de aplicación lo permita, podrán admitirse otros medios de garantía, como la hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda con o sin desplazamiento de la posesión, seguro de caución de compañías de seguros autorizadas para operar en el ramo correspondiente, aval, fianza personal o cualquier otra que se estime suficiente. Asimismo, y para los casos en los que la deuda este sometida a procedimiento de apremio, podrá admitirse como garantía la anotación preventiva de embargo en registro público de bienes de valor suficiente para cubrir el importe de la deuda.

Estas garantías se constituirán y regirán conforme a las normas civiles, mercantiles o administrativas que les sean aplicables. Cuando la legislación aplicable a la garantía de que se trate prevea la aceptación o cancelación mediante documento público, se llevarán a cabo mediante documento administrativo emitido por el órgano competente para dictar la resolución a que se vincule, en su caso, la garantía. (Art. 28 RGRSS)

Aval genérico.

Se podrá presentar aval genérico en concepto de garantía especial para responder del pago de todas y cada una de las deudas presentes y futuras que mantenga el sujeto responsable con la Tesorería General de la Seguridad Social.

La constitución del aval genérico no suspenderá el procedimiento recaudatorio iniciado o que pudiera iniciarse y determinará que se considere al sujeto responsable al corriente respecto de sus obligaciones de pago con la Seguridad Social, mientras que el importe avalado garantice suficientemente la deuda que pudiera generarse. (Art. 29

RGRSS)

Imputación de pagos

De conformidad con el artículo 32 del TRLGSS, y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos y para los deudores incursos en procedimiento concursal, el cobro parcial de la deuda apremiada se imputa, en primer lugar, al pago de la que hubiere sido objeto del embargo o garantía cuya ejecución haya producido el cobro y, luego, al resto de la deuda. Tanto en un caso como en otro, el cobro se aplicará primero a las costas y luego a los títulos más antiguos, distribuyéndose proporcionalmente el importe entre principal, recargo e intereses.

5. CONTROL DE LA RECAUDACIÓN

La TGSS, como responsable del ejercicio de la gestión recaudatoria, tiene que realizar la actividad administrativa necesaria que conduzca a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social.

Entre las actividades que dicha gestión comporta, ocupa un destacado lugar la relacionada con el control de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social, consistente en determinar, una vez vencido el plazo reglamentario de ingreso, si los sujetos

responsables del pago de las cuotas han cumplido con la obligación que las normas le imponen en esta materia. El control se realiza en función de los datos y la información existente en la Seguridad Social, por lo que, detectado el incumplimiento de la obligación de cotizar, la TGSS procede a formular

reclamación de deuda, cuando corresponda, o a emitir la oportuna providencia de apremio, en su caso.

Por otra parte, la inspección en materia de Seguridad Social se ejerce a través de la ITSS, a la que con forme al artículo 133 del TRLGSS corresponde:

- a) La vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones y, en especial, de los fraudes y morosidad en el ingreso y recaudación de cuotas de la seguridad social.
- b) La inspección de la gestión, funcionamiento y cumplimiento de la legislación que les sea de aplicación a las entidades colaboradoras en la gestión.
- c) La asistencia técnica a entidades y organismos de la seguridad social, cuando les sea solicitada.
- d) Las competencias transcritas serán ejercidas de acuerdo con las facultades y procedimientos establecidos en las disposiciones aplicables.

En la realización de tales funciones, y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la misma ha de prestar su colaboración y apoyo a las Administraciones públicas y, en especial, a la autoridad laboral, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, a las que ha de facilitar las informaciones que requieran como necesarias para su función, siempre que se garantice el deber de confidencialidad, si procediese.

Los instrumentos administrativos establecidos para reclamar a los sujetos responsables el ingreso de las cuotas que adeuden al sistema de la Seguridad Social son la reclamación de deuda, el acta de liquidación y la providencia de apremio, que se analizan a continuación.

A su vez, el artículo 29.1 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social, indica que la ITSS, en relación con las deudas por cuotas a la

Seguridad Social y conceptos de ingreso conjunto con estas, puede formular propuestas de liquidación, actas de liquidación y requerimientos en los supuestos y con el alcance que se establece en este capítulo.

Además de las actas de liquidación, si la ITSS comprueba la existencia de deudas por cuotas a la Seguridad Social o conceptos asimilados, puede requerir a quien estime sujeto responsable de su pago para que proceda a su ingreso efectivo, absteniéndose de iniciar expedientes sancionador y liquidatorio a resultas de su cumplimiento.

En el requerimiento, que puede formularse mediante diligencia en el libro de visitas o mediante notificación de escrito ordinario, se han de determinar los elementos sustanciales de la deuda para su regularización, el plazo o plazos para su ingreso efectivo en la Seguridad Social, y la obligación de justificación documental ante la inspección de cada uno de los ingresos efectuados en los plazos establecidos al efecto en el requerimiento.

Si se incumpliese el requerimiento, se procederá a la práctica de las actas de liquidación y de infracción que procedan.

Deudas de pequeña cuantía

La cuantía que se considera insuficiente para cubrir el coste de la exacción y recaudación de las deudas con la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta con las mismas y que, en consecuencia, permite acordar su anulación y baja en contabilidad es, como regla general, el 3 % del IPREM mensual vigente en el momento de la respectiva liquidación.

Esta regla tiene como excepción los supuestos de iniciación del oportuno expediente de derivación de responsabilidad por causa de muerte, en los que dicho límite se fija en el 20% del IPREM mensual.

6. REVISIÓN DE LOS ACTOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA

La regulación de la revisión de los actos de gestión recaudatoria se contiene en los artículos 46 y 47 del RGRSS, en la forma siguiente:

a) Contra los actos de gestión recaudatoria de la TGSS, dictados tanto en periodo voluntario como en vía de apremio, pueden interponerse los recursos administrativos de alzada, reposición y revisión, y el recurso contencioso- administrativo, en los supuestos, forma, plazo y con los efectos previstos en la legislación común sobre procedimiento administrativo y en la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

b) Sin perjuicio de lo especialmente establecido para el recurso de alzada contra la providencia de apremio y para las tercerías, el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por la interposición de recurso administrativo si el recurrente garantiza con aval o procede a la consignación a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social del importe de la deuda exigible, incluidos los recargos, intereses y las costas del procedimiento.

c) Desestimado el recurso, si el responsable de pago no realizase el ingreso de la deuda en el plazo concedido en la reclamación o, en su caso, dentro de los

15 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución del recurso o en que pueda entenderse desestimado por silencio administrativo, la Tesorería

General de la Seguridad Social aplicará lo consignado al pago de la deuda o ejecutará el aval. Desde la interposición del recurso, con consignación o aval, hasta el vencimiento de dicho plazo de pago se considerará que el responsable se halla al corriente de pago respecto de la deuda a que se refiera el recurso, sin perjuicio de la obligación de ingreso de los intereses de demora que fueran exigibles.

Si dentro de dicho plazo de 15 días el interesado acredita la interposición de recurso contencioso-administrativo y la solicitud, en sus trámites, de la

suspensión del procedimiento, se mantendrá tal suspensión hasta que el órgano judicial resuelva sobre dicha solicitud. Durante este período se seguirá considerando al recurrente al corriente de pago respecto de la deuda objeto de la impugnación, así como en el caso de que la citada suspensión se confirme judicialmente, siempre que el aval o consignación incluya el importe de los recargos e intereses de demora que procedan, una vez transcurrido el citado plazo de ingreso de 15 días.

d) Las Administraciones públicas y las entidades y organismos de ellas dependientes no pueden formular recurso administrativo frente a los actos de gestión recaudatoria de la TGSS, aunque sí requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo contra dichos actos, en el plazo y condiciones fijados en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Revisión de oficio. (Art. 47 RGRSS)

a) Los actos declarativos de derechos que puedan dictarse en el ámbito de la gestión recaudatoria no podrán revisarse de oficio en perjuicio de sus beneficiarios. Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social pretenda la revisión de dichos actos, deberá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Tesorería General de la

Seguridad Social podrá revisar de oficio sus actos declarativos de derechos cuando la revisión se funde en la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones de los beneficiarios.

c) Los órganos de la Tesorería General de la Seguridad Social podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

d) La Tesorería General de la Seguridad Social podrá rectificar en cualquier momento del procedimiento recaudatorio, de oficio o a instancia de persona interesada, los errores materiales o de hecho y los aritméticos contenidos en sus actos.

7. RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO

Se entiende por periodo voluntario de recaudación el que se inicia con el comienzo del plazo reglamentario y, si no hay pago u otra causa de extinción, se prolonga hasta la fecha de emisión de la providencia de apremio, con la que se inicia el periodo de recaudación ejecutiva (art. 6 del Reglamento general de recaudación de los recursos de la Seguridad

Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004 en adelante, RGRSS).

Para que el cumplimiento de la obligación de cotizar se produzca en periodo voluntario es necesario se realice en un plazo, lugar y forma determinados.

Plazo reglamentario de ingreso

El RGRSS prevé, en el artículo 55, una regla general y otra subsidiaria sobre plazo reglamentario de ingreso para hacer efectivas las deudas a la Seguridad Social.

a) Como regla general, se considera plazo reglamentario de ingreso el establecido en las disposiciones específicas aplicables a los distintos recursos y, en su defecto, el establecido en el propio reglamento.

En el caso de las cuotas y de otros conceptos de recaudación conjunta, la regla general es que las mismas han de ingresarse dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo, salvo que se

establezca otro plazo por las normas que regulan cada uno de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad

Social.

b) Como regla subsidiaria, en los supuestos en que no esté establecido plazo reglamentario para el ingreso, el mismo se inicia con la notificación de la reclamación de la deuda y finaliza el último día hábil del mes siguiente al de dicha notificación.

A) Colectivos del Régimen general

Para determinados colectivos incluidos en el Régimen general, se establecen los siguientes plazos de ingreso:

a) Organizadores ocasionales de espectáculos taurinos: se han de ingresar las cuotas antes de la celebración del espectáculo de que se trate.

b) Cuotas resultantes de regularización definitiva de cotizaciones de los artistas y de los profesionales taurinos: se han de ingresar dentro del mes siguiente a aquel en que se notifique por la Dirección Provincial o Administración de la

TGSS la diferencia que resulte.

c) Cuotas correspondientes a los profesionales taurinos en situación de incapacidad temporal: se han de ingresar dentro del mes siguiente al de la percepción de la prestación económica.

B) Regímenes especiales

a) Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos: las cuotas se ingresan las cuotas dentro del mismo mes al que aquellas correspondan.

b) En el seguro escolar:

- Los alumnos han de hacer efectiva la aportación a su cargo en el momento mismo de pagar la matrícula en el centro docente y este debe efectuar el ingreso en el mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para la matrícula.

- El Estado, o en su caso, la comunidad autónoma han de ingresar su aportación dentro del mes siguiente a aquel en que se comunique la liquidación por la TGSS.

C) Otros supuestos especiales

1) En las situaciones de convenios especiales el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas correspondientes será el establecido en su normativa específica y, a falta de éste, el aplicable al régimen de Seguridad Social del que aquéllos deriven.

2) El plazo reglamentario para el ingreso de las cuotas por incrementos de salarios, modificaciones de las bases, conceptos y tipos de cotización que deban aplicarse con carácter retroactivo o por las que pueda optarse en el plazo establecido al efecto, en virtud de disposición legal, acta de conciliación, sentencia judicial o por cualquier otro título legítimo, finalizará, salvo que en dichas normas o actos se fije otro plazo, el último día del mes siguiente al de la publicación en el boletín oficial correspondiente de las normas que los establezcan, al de agotamiento del plazo de opción, al de la notificación del acta de conciliación o de la sentencia judicial o al de la celebración o expedición del título.

No obstante, si la norma, el acta de conciliación, la sentencia o el título correspondiente establecieran que tales incrementos o diferencias deben abonarse o deben surtir efectos en un determinado mes, el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas correspondientes finalizará el último día del mes siguiente a aquel en que se abonen dichos incrementos o surtan efecto dichas diferencias, siempre que se acredite documentalmente el mes en que han sido abonadas o aplicadas.

3) Respecto de los incrementos salariales debidos a convenio colectivo, el plazo reglamentario de ingreso finalizará el último día del mes siguiente a aquel en que deban abonarse, en todo o en parte, dichos incrementos en los términos estipulados en el convenio y, en su defecto, hasta el último día del mes siguiente al de su publicación en el boletín oficial correspondiente.

4) El plazo reglamentario para el ingreso de las cuotas correspondientes a salarios de tramitación, que deban abonarse como consecuencia de procesos por despido o extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, finalizará el último día del mes siguiente al de la notificación de la sentencia, del auto judicial o del acta de conciliación.

5) Respecto a las solicitudes de exclusión del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, presentadas por los trabajadores por incumplimiento sobrevenido de los requisitos para quedar comprendidos en él, el plazo reglamentario para el ingreso de las cuotas devengadas y no ingresadas en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o

Autónomos finalizará el último día del mes siguiente al de la presentación de

la respectiva solicitud, que habrá de formularse en el plazo indicado en el artículo 48.3.4.^a del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de Trabajadores en la Seguridad

Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

6) En cualquier caso, el director general de la TGSS puede autorizar que el pago de cuotas se realice en plazos reglamentarios distintos a 10\$ indicados cuando concurren circunstancias de índole especial, así como revocar autorizaciones anteriores, sin que ello afecte a la forma y tiempo en que haya de efectuarse el descuento de la aportación de los trabajadores.

Lugar del pago

Conforme al artículo 57 del RGRSS, los ingresos que se realicen por los sujetos responsables dentro del periodo voluntario de recaudación se han de llevar a cabo a través de los colaboradores autorizados, habilitados o concertados, que efectúan el ingreso de lo recaudado en la cuenta abierta nombre de la TGSS en cada entidad financiera autorizada.

El artículo 3.1 del RGRSS enumera como posibles colaboradores de los órganos de recaudación de la TGSS a los siguientes:

a) Las entidades financieras autorizadas para actuar como oficinas recaudadoras en el ámbito de la Seguridad Social siguientes:

- Los bancos y cajas de ahorro, que acrediten su condición mediante certificación expedida por el Banco de España de encontrarse inscritos, respectivamente, en el Registro de bancos y banqueros y en el Registro especial de cajas generales de ahorro popular.
- Las cajas rurales cooperativas de crédito, que acrediten su condición mediante certificación del Registro especial de cooperativas de crédito.

Las demás cooperativas de crédito pueden ser también autorizadas para actuar como oficinas recaudadoras, si se apreciara su capacidad para llevar a buen fin tal colaboración.

b) Cualesquiera otras entidades, órganos o agentes autorizados para actuar como oficinas recaudadoras.

c) Las Administraciones públicas o entidades particulares a las que se atribuya funciones recaudadoras en el ámbito de la Seguridad Social en virtud de concierto o por disposiciones especiales.

La liquidación y el pago de las cuotas en los plazos reglamentarios establecidos se han de llevar a cabo en un solo acto mediante la presentación en la oficina recaudadora del documento o documentos de

cotización, sin perjuicio de las especialidades previstas para el ingreso de cuotas mediante los sistemas de domiciliación y pago electrónico.

Determinados ingresos en las entidades financieras autorizadas requieren autorización previa de la Dirección Provincial de la TGSS o Administración de la misma. En tales supuestos (salarios de tramitación, incrementos de salarios y modificaciones o mejoras que deben aplicarse con carácter retroactivo e incrementos salariales debidos a convenios colectivos), es necesario comprobar que concurre el supuesto de que se trate, con objeto de evitar reclamaciones que puedan obedecer a recargos procedentes por ingresos fuera de plazos, salvo las liquidaciones de cuotas relativas a sujetos responsables que aporten sus datos a través del Sistema RED.

Las liquidaciones con saldo acreedor deben ser presentadas en la TGSS antes de su entrega en la oficina recaudadora, para que dichos saldos le sean devueltos al sujeto responsable del pago.

Presentación de los documentos de cotización

A) Sistema de liquidación de cuotas

El TRLGSS (arts. 22 y 29) establecen tres sistemas para la liquidación de las cuotas de la

Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta:

a) Sistema de autoliquidación: el sujeto responsable del ingreso debe transmitir por medios electrónicos a la TGSS las liquidaciones, salvo en aquellos supuestos en que dicha liquidación proceda mediante la presentación de los documentos de cotización.

La transmisión o presentación a que se refiere el párrafo anterior podrá efectuarse hasta el último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.

Se trata de un sistema a extinguir, puesto que la disposición transitoria única de la Ley 34/2014 establece que el sistema de autoliquidación sigue siendo aplicable hasta que se produzca la incorporación de la totalidad de los sujetos responsables al nuevo sistema de liquidación directa.

b) Sistema de liquidación directa por la TGSS por cada trabajador. Mediante este sistema, la TGSS determina la cotización correspondiente a cada trabajador, a solicitud del sujeto responsable de su ingreso y cuando los datos que este deba facilitar permitan realizar el cálculo de la liquidación, hasta el penúltimo día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.

Este sistema no se aplica respecto de los trabajadores que no figuren en alta durante el periodo a liquidar, aunque el sujeto responsable del ingreso hubiera facilitado sus datos a tal efecto.

c) Sistema de liquidación simplificada. Se aplica para la determinación de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el RETA y en el

Régimen especial del mar, de las cuotas de los sistemas especiales de empleados de hogar y de trabajadores por cuenta ajena agrarios, durante la situación de inactividad, así como de las cuotas fijas del seguro escolar, de convenios especiales y de cualquier otra cuota cuya liquidación pueda establecerse a través de este sistema.

En este Sistema se entiende que el sujeto responsable ha cumplido con las obligaciones de los apartados 1 y 2 del artículo 29 de la LGSS

B) Efectos de la liquidación (Art. 60 RGRSS)

1. Los sujetos responsables del pago que cumplan dentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación de cuotas establecidas en la LGSS, con independencia del ingreso o no de aquellas, podrán compensar el importe de las prestaciones abonadas, en su caso, en virtud de su colaboración obligatoria con la Seguridad Social, con el de las cuotas debidas que correspondan al mismo período. (Igualmente art. 29.5 LGSS)

En el sistema de autoliquidación de cuotas, la compensación se aplicará por el propio sujeto responsable en las liquidaciones transmitidas dentro de plazo o, en su caso, en los documentos de cotización presentados en dicho plazo.

En el sistema de liquidación directa de cuotas, la compensación se aplicará por la

Tesorería General de la Seguridad Social respecto a los trabajadores por los que pueda practicarse la liquidación dentro de plazo, en función de los datos aportados por las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social.

2. Los sujetos responsables del pago que tengan reconocidas bonificaciones, reducciones u otras deducciones en la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, y no hubieran perdido el derecho a esos beneficios por cualquier causa, tendrán derecho al descuento de su importe en las liquidaciones de cuotas en que proceda su aplicación, en los términos establecidos en el artículo 17 del

Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad

Social y siempre que se efectúe su ingreso dentro del plazo reglamentario.

En los sistemas de autoliquidación y de liquidación directa, el incumplimiento de las obligaciones de liquidación de las cuotas y de otros recursos o su cumplimiento dentro de los plazos reglamentariamente establecidos, aun cuando no se ingresen las cuotas correspondientes o se ingrese exclusivamente la aportación del trabajador, producen los efectos señalados en la ley y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo:

a) Posibilidad de incremento de los recargos en los términos del artículo 30 del

TRLG S.

b) No se puede efectuar la compensación del pago delegado (por las prestaciones de incapacidad temporal y desempleo parcial), sin perjuicio de la petición de reintegro a la entidad gestora o mutuas colaboradora, según corresponda.

c) La reclamación de la deuda por bases estimadas y no por las bases reales.

d) Cuando, además, no se ingresen las cuotas, la conducta constituye infracción muy grave [art. 23. b) de la LISOS].

8. EFECTOS DE LA FALTA DE COTIZACIÓN EN PERIODO REGLAMENTARIO

Conforme al artículo 61 del RGRSS, la falta de cotización en plazo reglamentario determinará el devengo de los correspondientes recargos e intereses y, en los casos en que legalmente proceda, la emisión de reclamación de deuda, acta de liquidación o providencia de apremio, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

En consecuencia, los efectos de la falta de recaudación en periodo reglamentario son los siguientes:

a) El incremento de la deuda con los recargos e intereses de demora.

b) La improcedencia de la compensación de las cantidades abonadas por pago delegado si no se han cumplido las obligaciones de comunicación previstas en el artículo 29 del TRLGSS.

c) La pérdida automática y definitiva de los beneficios en la cotización correspondientes a dicho periodo.

d) La posible comisión de una infracción administrativa.

Recargos

El artículo 30 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre regula los recargos por ingreso, fuera de plazo reglamentario, de las deudas con la Seguridad Social.

1. Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la

Seguridad Social sin ingreso de las mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se devengarán los siguientes recargos:

a) Cuando los sujetos responsables del pago hubieran cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29:

1.º Recargo del 10 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

2.º Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

b) Cuando los sujetos responsables del pago no hubieran cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29:

1.º Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas antes de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de liquidación.

2.º Recargo del 35 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir de la terminación de dicho plazo de ingreso.

2. Las deudas con la Seguridad Social que tengan carácter de ingresos de derecho público y cuyo objeto esté constituido por recursos distintos a cuotas, cuando no se abonen dentro del plazo reglamentario que tengan establecido se incrementarán con el recargo del 20 por ciento.

Intereses de demora (Art. 31 LGSS)

1. Los intereses de demora por las deudas con la Seguridad Social serán exigibles, en todo caso, si no se hubiese abonado la deuda una vez transcurridos quince días desde la notificación de la providencia de apremio o desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción.

Asimismo serán exigibles dichos intereses cuando no se hubiese abonado el importe de la deuda en el plazo fijado en las resoluciones desestimatorias de los recursos presentados contra las reclamaciones de deuda o actas de liquidación, si la ejecución de dichas resoluciones fuese suspendida en los trámites del recurso contencioso- administrativo que contra ellas se hubiese interpuesto.

2. Los intereses de demora exigibles serán los que haya devengado el principal de la deuda desde el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso y los que haya devengado, además, el recargo aplicable en el momento del pago, desde la fecha en que, según el apartado anterior, sean exigibles.

3. El tipo de interés de demora será el interés legal del dinero vigente en cada momento del período de devengo, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.

Los intereses de demora devengados solo son exigibles una vez transcurridos, sin pago de la deuda, 15 días naturales desde la notificación de la providencia de apremio o, en su caso, desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción.

Reclamaciones de deudas por cuotas (Art. 33 LGSS)

1. Transcurrido el plazo reglamentario sin ingreso de las cuotas debidas, la Tesorería

General de la Seguridad Social reclamará su importe al sujeto responsable incrementado con el recargo que proceda, conforme a lo dispuesto en el artículo 30, en los siguientes supuestos:

a) Falta de cotización respecto de trabajadores dados de alta, cuando no se hubiesen cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo

29 o cuando, habiéndose cumplido, las liquidaciones de cuotas o datos de cotización

transmitidos o los documentos de cotización presentados contengan errores materiales, aritméticos o de cálculo que resulten directamente de los mismos.

Si estas circunstancias fuesen comprobadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, lo comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social con la propuesta de liquidación que proceda.

b) Falta de cotización en relación con trabajadores dados de alta que no consten en las liquidaciones de cuotas o datos de cotización transmitidos ni en los documentos de cotización presentados en plazo, respecto de los que se considerará que no se han cumplido las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29.

c) Diferencias de importe entre las cuotas ingresadas y las que legalmente corresponda liquidar, que resulten directamente de las liquidaciones o datos de cotización transmitidos o de los documentos de cotización presentados, siempre que no proceda realizar una valoración jurídica por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre su carácter cotizable, en cuyo caso se procederá conforme a lo previsto en el apartado 1.b) del artículo siguiente.

d) Deudas por cuotas cuya liquidación no corresponda a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. Procederá también reclamación de deuda cuando, en atención a los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social o comunicados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y por aplicación de cualquier norma con rango de ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad Social, deba exigirse el pago de dichas deudas:

a) A los responsables solidarios, en cuyo caso la reclamación comprenderá el principal de la deuda a que se extienda la responsabilidad solidaria, los recargos, intereses y costas devengados hasta el momento en que se emita dicha reclamación.

b) A los responsables subsidiarios, en cuyo caso y salvo que su responsabilidad se halle limitada por ley, la reclamación comprenderá el principal de la deuda exigible al deudor inicial en el momento de su emisión, excluidos recargos, intereses y costas.

c) A quien haya asumido la responsabilidad por causa de la muerte del deudor originario, en cuyo caso la reclamación comprenderá el principal de la deuda, los recargos, intereses y costas devengados hasta que se emita.

3. Los importes exigidos en las reclamaciones de deudas por cuotas, impugnadas o no, deberán hacerse efectivos dentro de los plazos siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

4. Las deudas con la Seguridad Social por recursos distintos a cuotas serán también objeto de reclamación de deuda, en la que se indicará el importe de la misma, así como los plazos reglamentarios de ingreso.

5. La interposición de recurso de alzada contra las reclamaciones de deuda solo suspenderá el procedimiento recaudatorio cuando se garantice con aval suficiente o se consigne el importe de la deuda, incluido, en su caso, el recargo en que se hubiese incurrido.

En caso de resolución desestimatoria del recurso, transcurrido el plazo de quince días desde su notificación sin pago de la deuda se iniciará el procedimiento de apremio mediante la expedición de la providencia de apremio o el procedimiento de deducción, según proceda.

A) Órganos para la expedición y notificación

Las reclamaciones de deudas por cuotas son expedidas y notificadas por las direcciones provinciales de la TGSS, conforme a la distribución de competencias establecida en las disposiciones de aplicación del Reglamento general de recaudación

(art. 2.2 del RGRSS).

B) Requisitos de la reclamación de deuda

Las reclamaciones de deuda expedidas por la TGSS deben contener, al menos, los siguientes datos (art. 63 del RGRSS):

- a) Datos identificativos correspondientes al sujeto o sujetos responsables del ingreso.
- b) Naturaleza y periodo del descubierto.
- c) Datos necesarios para la determinación de la deuda con indicación del importe reclamado, así como de la cuantía del recargo aplicado, y con expresión, en su caso, del número de trabajadores a que se refiere la reclamación y de las bases y tipos de cotización aplicados.
- d) Plazo, lugar y forma en que haya de ser pagada.
- e) Consecuencias que se derivarán en caso de incumplimiento, con advertencia del devengo de interés de demora y plazo a partir del cual es exigible.
- f) Fecha en que se expide.
- g) Recurso que procede contra la reclamación de deuda, órgano ante el que ha de presentarse y plazo para interponerlo.

Conforme al artículo 35 del TRLGSS las reclamaciones de deudas y las providencias de apremio por cuotas de la Seguridad Social, en los supuestos en que unas y otras procedan, se extenderán conforme a las siguientes reglas:

- a) De cumplir el sujeto responsable del ingreso las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29 dentro de plazo, se emitirán en función de las bases de cotización por las que se hubiera efectuado la liquidación de cuotas correspondiente.
- b) De incumplir el sujeto responsable del ingreso las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29 dentro de plazo, se emitirán tomando como base de cotización la media entre la base mínima y máxima correspondiente al último grupo de cotización conocido en que estuviese encuadrado el grupo o categoría profesional de los trabajadores a que se refiera la reclamación de deuda, salvo en aquellos supuestos en que resulten de aplicación bases únicas.

Actas de liquidación de cuotas (Art. 34 LGSS)

1. Procederá la formulación de actas de liquidación en las deudas por cuotas originadas por:

- a) Falta de afiliación o de alta de trabajadores en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
- b) Diferencias de cotización por trabajadores dados de alta, resulten o no directamente de las liquidaciones o datos de cotización transmitidos o de los documentos de cotización presentados, dentro

o fuera de plazo.

c) Derivación de la responsabilidad del sujeto obligado al pago, cualquiera que sea su causa y régimen de la Seguridad Social aplicable, y con base en cualquier norma con rango de ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad Social. En los casos de responsabilidad solidaria legalmente previstos, la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social podrá extender acta a todos los sujetos responsables o a alguno de ellos, en cuyo caso el acta de liquidación comprenderá el principal de la deuda a que se extienda la responsabilidad solidaria, los recargos, intereses y costas devengadas hasta la fecha en que se extienda el acta.

d) Aplicación indebida de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad

Social, previstas reglamentariamente para la financiación de las acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo.

En los casos a los que se refieren las letras a), b) y c), la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social podrá formular requerimientos a los sujetos obligados al pago de cuotas adeudadas por cualquier causa, previo reconocimiento de la deuda por aquellos ante el funcionario actuante. En este caso, el ingreso de la deuda por cuotas contenida en el requerimiento será hecho efectivo en el plazo que determine la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, que no será inferior a un mes ni superior a cuatro meses. En caso de incumplimiento del requerimiento, se procederá a extender acta de liquidación y de infracción por impago de cuotas.

A) Órganos de expedición y notificación

Las actas de liquidación de cuotas se extienden por la ITSS, notificándose en todos los casos a través de los órganos de dicha inspección que, asimismo, han de notificar las

actas de infracción practicadas por los mismos hechos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Las actas de liquidación extendidas con los requisitos reglamentariamente establecidos, una vez notificadas a los interesados, tienen el carácter de liquidaciones provisionales y se elevan a definitivas mediante acto administrativo de la dirección general o de la respectiva dirección provincial de la TGSS, a propuesta del órgano competente de la ITSS, preceptiva y no vinculante, tras el trámite de audiencia al interesado.

Contra dichos actos liquidatorios definitivos cabe recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. De las actas de liquidación se da traslado a los trabajadores, pudiendo los que resulten afectados interponer reclamación respecto del periodo de tiempo o la base de cotización a que la liquidación se contrae.

B) Requisitos, notificación y pago

Los importes de las deudas figurados en las actas de liquidación serán hechos efectivos hasta el último día del mes siguiente al de su notificación, una vez dictado el correspondiente acto administrativo definitivo de liquidación, iniciándose en otro caso el procedimiento de deducción o el procedimiento de apremio en los términos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Las actas de liquidación y las de infracción que se refieran a los mismos hechos se practicarán simultáneamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La competencia y el procedimiento para su resolución son los señalados en el apartado 2.

Las sanciones por infracciones propuestas en dichas actas de infracción se reducirán automáticamente al 50 por ciento de su cuantía, si el infractor diese su conformidad a la liquidación practicada ingresando su importe en el plazo señalado en el apartado 3.

Esta reducción automática solo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente.

Según determina el artículo 35 del TRLGSS, las actas de liquidación se extenderán con base en la remuneración total que tenga derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser esta superior en razón del trabajo que realice por cuenta ajena y que deba integrar la base de cotización en los términos establecidos en la ley o en las normas de desarrollo.

Cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se vea en la imposibilidad de conocer el importe de las remuneraciones percibidas por el trabajador, se estimará como base de cotización la media entre la base mínima y máxima correspondiente al último grupo de cotización conocido en que estuviese encuadrado el grupo o categoría profesional de los trabajadores a que se refiera el acta de liquidación, salvo en aquellos supuestos en que resulten de aplicación bases únicas.

9. RECAUDACIÓN DE OTROS RECURSOS

Conforme al artículo 33.4 del TRLGSS, las deudas cuyo objeto sean recursos de la

Seguridad Social distintos de las cuotas, una vez que haya transcurrido el plazo reglamentario sin haberse efectuado el ingreso, son objeto igualmente de reclamación de deuda, en la que se ha de indicar el importe de la misma, así como el plazo reglamentario de ingreso.

El RGRSS regula de forma particularizada el procedimiento de recaudación de los recursos distintos a las cuotas, señalando la forma de pago y los plazos reglamentarios de ingreso (arts. 67 a 83).

Aportaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a los servicios comunes de la misma

Su ingreso se ha de efectuar deduciendo su importe del de las cuotas recaudadas mensualmente para cada una de ellas por la TGSS o de cualquier otro crédito de la mutua frente a las entidades gestoras o servicios comunes, sin necesidad de reclamación administrativa. Si no es posible su deducción, se procede a reclamar su importe mediante la correspondiente reclamación de deuda. (Art. 67 RGRSS)

Aportaciones de empresas colaboradoras en la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, al sostenimiento de los servicios comunes y sociales

Su recaudación se efectúa conjuntamente con las cuotas que deban abonar los responsables de aquellas y en los mismos plazos y condiciones. (Art. 68 RGRSS).

Capitales coste de pensiones y otras prestaciones

El plazo reglamentario de ingreso de los capitales coste de pensiones y rentas ciertas temporales, así como de las cantidades por prestaciones que no tienen el carácter de pensión, se iniciará al día siguiente de la notificación de la reclamación de deuda practicada por la Tesorería General de la Seguridad Social por el importe fijado en la resolución firme de la entidad gestora o colaboradora, del capital coste, de los intereses de capitalización y, en su caso, del recargo por falta de aseguramiento, y finalizará el último día hábil del mes siguiente al que se produzca dicha notificación.

En la reclamación de deuda emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social se incluirán los intereses de capitalización devengados entre la fecha de efectos económicos de la prestación y la fecha de emisión de la reclamación de deuda.

Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin que se haya satisfecho la deuda, y una vez firmes en vía administrativa, en su caso, las reclamaciones de deuda, se iniciará el procedimiento ejecutivo

mediante la emisión de la providencia de apremio, en la que se cuantificará la deuda pendiente de pago, con el recargo correspondiente, o se iniciará, en su caso, el procedimiento de deducción.

No obstante, cuando el sujeto responsable sea una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá descontar el importe de las prestaciones, capital coste de pensiones y rentas ciertas temporales, intereses de capitalización y recargo, del importe de las cuotas que recaude de las empresas que tengan concertada su cobertura con dichas entidades colaboradoras, o bien compensarlo con otros créditos que éstas ostenten contra las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. (Art. 70 RGRSS)

Aportaciones por reaseguro con la TGSS (Art. 72 y 73 RGSS)

Las mutuas tienen que ingresar un importe a la TGSS como compensación por el reaseguro obligatorio que esta presta a favor de dichas entidades colaboradoras, como consecuencia de la actualización de los riesgos de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

El importe a ingresar es la cantidad que resulta de aplicar el porcentaje que establece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las cuotas satisfechas por los empresarios asociados a cada mutua (en la actualidad, el 28 % de las primas correspondientes a las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia), entendiéndose directamente ingresado a favor de la TGSS cuando se ingresan las cuotas por los sujetos obligados a ello. Dicho importe se fija por la TGSS para cada una de las mutuas, por medio de una liquidación mensual que se notifica a la entidad colaboradora. Si fuesen insuficientes las cuotas o créditos, la TGSS reclama el importe correspondiente.

La Tesorería General de la Seguridad Social reclamará a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales las liquidaciones derivadas de los conciertos suscritos por estas para el reaseguro voluntario del exceso de pérdidas y las determinadas por otros sistemas de compensación de resultados que hubieran sido autorizados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El plazo reglamentario de ingreso de estos recursos finalizará el último día hábil del mes siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la reclamación de deuda por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Transcurrido dicho plazo sin ingreso, la Tesorería General de la Seguridad Social descontará el importe de la reclamación con el recargo e intereses que procedan del importe de las cuotas recaudadas de las empresas asociadas a la entidad colaboradora, o lo compensará con otros créditos que ésta ostente contra las entidades gestoras y servicios comunes.

En caso de insuficiencia de tales cuotas o créditos, se iniciará el procedimiento ejecutivo mediante la emisión de la providencia de apremio en la que se identificará la deuda pendiente de pago, con el recargo e intereses correspondientes.

Recargos sobre prestaciones. (Art. 75 RGRSS)

Las resoluciones de la entidad gestora de la Seguridad Social en las que se declare la procedencia de recargos sobre las prestaciones económicas debidas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales originados por falta de medidas de seguridad e

higiene en el trabajo, así como los responsables de dichos recargos, conforme a lo previsto en el artículo 123 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, una vez sean firmes en vía administrativa se comunicarán a la Tesorería General de la

Seguridad Social, con indicación expresa del momento en que se hubiera realizado su notificación, para la recaudación por ésta del importe de tales recargos, sin perjuicio de las devoluciones que, en su caso, procedan, si se redujeran o anularan en vía judicial los derechos reconocidos en dichas resoluciones

administrativas. También procederá el reintegro, total o parcial, de la parte no consumida de los recargos en los supuestos y con el alcance a que se refiere el artículo 71.2 de este reglamento.

El importe de dichos reintegros o devoluciones se imputará con cargo al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

A estos efectos, la Tesorería General de la Seguridad Social, en el supuesto de que los recargos recaigan sobre pensiones, determinará el importe del capital coste de aquéllos, procediendo a su recaudación junto a los intereses de capitalización que procedan hasta la fecha de su ingreso. En el caso de recargos sobre otras prestaciones, la Tesorería General de la Seguridad Social recaudará directamente el importe de dichos recargos.

El plazo reglamentario de ingreso de dichos recargos se iniciará el día siguiente al de la notificación por la Tesorería General de la Seguridad Social de la reclamación de deuda del capital coste, incluidos los intereses de capitalización que procedan, o del importe correspondiente a otras prestaciones y finalizará el último día hábil del mes siguiente al de su notificación.

En la reclamación de deuda emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social se incluirán los intereses de capitalización devengados entre la fecha de efectos económicos de la prestación y la fecha de emisión de la reclamación de deuda.

Las sentencias que condenen al pago de recargos sobre prestaciones de la Seguridad

Social se ejecutarán a través de los trámites establecidos en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, previa fijación por la Tesorería General de la Seguridad Social del capital coste correspondiente, en caso de tratarse de pensiones.

Recaudación de préstamos, premios de gestión y otras contraprestaciones e indemnizaciones (Art. 76 y 77 RGRSS)

Cuando se trate de préstamos que tengan carácter de inversión social su reintegro debe efectuarse en el plazo fijado en el contrato y, en su defecto de estipulaciones, hasta el último día hábil del mes siguiente al de la notificación de la reclamación de la deuda.

Respecto a los premios de gestión y otras contraprestaciones, su cuantía puede ser retenida de oficio por la TGSS.

La liquidación de las contraprestaciones e indemnizaciones que procedan en los contratos administrativos celebrados con las entidades gestoras de la Seguridad Social y con la TGSS se efectúa, de acuerdo con las cláusulas del contrato, por la entidad que lo hubiera celebrado. Una vez determinado su importe de forma definitiva y previa

comunicación del mismo en caso de haberse liquidado por otra entidad, la TGSS recauda su importe en la forma establecida con carácter general para este tipo de recursos.

Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas (Art. 80 RGRSS)

En el supuesto de que alguna entidad gestora o colaboradora declare indebidamente percibida alguna prestación, el perceptor debe reintegrar su importe. Si no puede hacerlo en un solo pago, la entidad gestora aplica el procedimiento especial de reintegro por descuento (regulado en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero).

Si ello no fuera posible o cuando iniciado el descuento no se pueda efectuar las deducciones necesarias para cancelar la deuda en su totalidad, es la TGSS la que debe recaudar dicho importe. Para ello, la entidad gestora o colaboradora debe remitir a la

TGSS las resoluciones o acuerdos firmes en vía administrativa que declaren la percepción como indebida. Asimismo, deben comunicar las sentencias firmes en el orden jurisdiccional social que

recaigan sobre las resoluciones o acuerdos firmes que declaren la obligación de devolver las prestaciones indebidamente percibidas.

La TGSS expide la correspondiente reclamación de deuda en la que se fija el plazo reglamentario de ingreso, que es el establecido con carácter general para este tipo de ingresos, es decir, que comienza con la notificación de dicha reclamación y finaliza el último día hábil del mes siguiente al de la notificación.

Para el supuesto de que no pueda efectuarse el ingreso en el plazo dado por la TGSS, durante dicho plazo reglamentario el sujeto obligado puede solicitar el establecimiento de otros plazos reglamentarios para su reintegro.

La TGSS puede conceder estos plazos, hasta un máximo de 5 años, con un importe mínimo de 100 euros mensuales cuando la situación económica y demás circunstancias concurren discrecionalmente apreciadas por el órgano competente para resolver, impidan efectuar el reintegro en el plazo indicado en la reclamación.

Si la TGSS resuelve denegando la solicitud, en la propia resolución desestimatoria se da un nuevo plazo de ingreso de 15 días desde la notificación de la resolución.

En caso de falta de ingreso en el plazo indicado en la reclamación de deuda o en la resolución denegatoria de la ampliación de plazo, se inicia el procedimiento ejecutivo mediante la emisión de la providencia de apremio.

10. APLAZAMIENTOS

El régimen jurídico del aplazamiento del pago se encuentra contenido en las siguientes normas:

- Artículo 23 del TRLGSS.
- Artículos 31 a 36 del RGRSS.
- Orden TAS de 25 de mayo de 2005, para la aplicación y el desarrollo del RGRSS.

Normas generales a) Los órganos de la TGSS, conforme al reparto de competencias que lleve a cabo su director general efectuado por Resolución de 16 de julio de 2004, pueden conceder aplazamientos para el pago de deudas con la Seguridad

Social, a solicitud de los sujetos responsables del pago, cuando la situación económico-financiera y demás circunstancias concurrentes, discrecionalmente apreciadas por el órgano competente para resolver, les impida efectuar el ingreso de sus débitos en los plazos y términos establecidos carácter general en el RGRSS.

b) La duración total de aplazamiento no puede exceder de 5 años. No obstante, cuando concurren causas de carácter extraordinario debidamente acreditadas, el órgano competente puede elevar al director general de la

TGSS propuesta favorable para la concesión de otro periodo superior.

c) La concesión del aplazamiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el RGRSS y en la resolución que lo conceda, da lugar en relación con las deudas aplazadas, a la suspensión del procedimiento recaudatorio y a que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en orden a la obtención de subvenciones y bonificaciones, la exención de responsabilidad por nuevas prestaciones de la Seguridad Social causadas durante aquel, la contratación administrativa y a cualquier otro efecto previsto por ley o bien ejecución de ella.

Deudas con la Seguridad Social susceptibles de aplazamiento a) Puede ser objeto de aplazamiento cualquier deuda de la Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria, salvo las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la aportación de los trabajadores correspondiente a las cuotas aplazadas, cuando se refieran a trabajadores por cuenta ajena o asimilados, incluidos en el campo de aplicación de regímenes del sistema de la Seguridad Social que prevean tales aportaciones.

Las cuotas inaplazables han de ingresarse, si no se hubieran ingresado con anterioridad, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se conceda el aplazamiento. Si no se ingresan en dicho plazo, se entiende que no ha existido el aplazamiento.

b) Pueden solicitarse, asimismo, el aplazamiento de deudas generadas con posterioridad al que ya se estuviera disfrutando, siempre que la solicitud se formule dentro del plazo reglamentario de ingreso de aquella. El nuevo aplazamiento ha de incluir la totalidad de las deudas aplazables en el momento de la solicitud. La TGSS puede unificar, de oficio o a petición del interesado, los plazos de amortización coincidentes de los aplazamientos

concedidos.

c) El aplazamiento debe incluir la totalidad de las deudas aplazables en el momento de la solicitud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, incluidos los recargos e intereses y costas exigibles a dicho momento, sin que a partir de su concesión puedan considerarse exigibles otros recargos, intereses y costas sobre la deuda aplazada, a salvo de lo que se dispone para caso de incumplimiento. Por lo tanto, el sujeto obligado que tenga deudas por cuotas y por otros conceptos distintos no puede solicitar el aplazamiento exclusivamente de las cuotas, sino que necesariamente habrá de solicitarlo por todas las deudas con la Seguridad Social.

d) El cumplimiento del aplazamiento ha de asegurarse mediante garantía suficiente para cubrir el importe principal de la deuda, recargos, intereses y costas, excepto en los casos siguientes y sin perjuicio de que se mantengan como tales los embargos que hubieran podido trabarse para la ejecución de la deuda:

- Cuando el solicitante sea la Administración General del Estado, una comunidad autónoma, una entidad de la Administración local u organismos o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de cualquiera de tales administraciones, siempre que no actúen en el tráfico jurídico bajo forma societaria mercantil.

- Cuando el total de la deuda aplazable sea igual o inferior a 150.000

(30.000) euros, o cuando, siendo la deuda aplazable inferior a 250.000

(90.000) euros, se acuerde que se ingrese al menos un tercio de esta última antes de que hayan transcurrido 10 días desde la notificación de la concesión y el resto en los 2 años siguientes. Estas cantidades podrán ser modificadas por Resolución del Director General de la Tesorería

General de la Seguridad Social.

- Cuando se trate de deuda correspondiente a prestaciones indebidamente percibidas que no hubieran sido satisfechas dentro del plazo o de los plazos reglamentarios fijados al efecto, siempre que el sujeto responsable de su reintegro mantenga su condición de pensionista de la Seguridad Social.

- En los aplazamientos en que, por concurrir causas de carácter extraordinario que así lo aconsejen, el Secretario de Estado de la

Seguridad Social y Pensiones autorice expresamente la exención de garantías, previa propuesta favorable del director general de la TGSS.

No obstante, cuando la deuda objeto de aplazamiento obedezca a recargo sobre prestaciones económicas debidas a accidentes de trabajo o enfermedad profesional originado por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, la concesión del aplazamiento está condicionada a que se garantice íntegramente con aval bancario.

En todo caso, el aplazamiento se considera incumplido si las garantías que establezca la resolución de concesión no se constituyen en el plazo de los 30 días naturales siguientes al de su notificación, salvo que esta determine un plazo superior, que no podrá exceder de 6 meses.

e) La concesión del aplazamiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el RGRSS y en la resolución de concesión que lo conceda, da lugar, en relación con la deuda aplazada, a la suspensión del procedimiento recaudatorio y a que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, incluso para el reconocimiento de las prestaciones de la misma, de modo que las cuotas aplazadas son computables para la cobertura del periodo previo de cotización exigido y, en su caso, para la determinación de la cuantía de aquellas prestaciones siempre que el aplazamiento hubiese sido concedido con anterioridad al hecho causante de la prestación.

f) La concesión de aplazamiento da lugar al devengo de interés, de forma que el principal de la deuda, los recargos sobre la misma y las costas del procedimiento que fueran objeto de aplazamiento devengarán interés, que es exigible desde su concesión hasta la fecha de pago, conforme al interés de demora que se encuentre vigente cada momento durante la duración del aplazamiento.

Dicho interés se incrementa en 2 puntos si el deudor fuera eximido de la obligación de constituir garantías por causas de carácter extraordinario.

Competencia

En razón de la cuantía del aplazamiento, la competencia en la concesión del mismo corresponde (Resolución de la Dirección General de la TGSS, de 16 de julio de 2004, modificada por Resolución de 6 de abril de 2020 —BOE 9 de abril de 2020—):

a) Hasta 150.000 euros: los jefes de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social y los directores de las Administraciones de la Seguridad

Social, con independencia del periodo de recaudación en que se encuentre la deuda.

b) De 150.001 a 300.000 euros: los subdirectores provinciales de

Procedimientos Especiales o, en otro caso, los subdirectores provinciales de

Recaudación Ejecutiva o de Gestión Recaudatoria, según determine el respectivo director provincial de la TGSS.

c) De 300.001 a 1.000.000 de euros: los directores provinciales de la TGSS.

d) De 1.000.001 a 2.500.000 euros: el subdirector general de Procedimientos

Ejecutivos y Especiales de Recaudación de la TGSS.

e) Más de 2.500.000 euros: el director general de la TGSS.

Cuando se trate de recursos cuya gestión recaudatoria esté reservada a los órganos centrales de la TGSS, serán competentes para la resolución del aplazamiento por el subdirector general de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación, si la cuantía no excede de 2.500.000 euros, o el director general de la TGSS cuando la cuantía exceda de dicho importe.

Procedimiento y resolución

La solicitud de aplazamiento, que no suspende el procedimiento recaudatorio, ha de contener necesariamente los datos precisos para la identificación del deudor y de la deuda, con expresión del

lugar o medio elegido a efectos de notificaciones, de los motivos que originan la solicitud y del plazo y vencimientos que se soliciten, además del ofrecimiento de garantías.

La TGSS puede requerir del solicitante cuanta documentación considere necesaria para acreditar la situación económico-financiera y demás circunstancias que hubieran sido alegadas, y cuantos informes estime conveniente para adoptar resolución.

La resolución debe ser dictada en el plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa puede entenderse desestimada. La resolución debe indicar la cuantía total y el periodo de la deuda aplazada, la duración y vencimientos del aplazamiento, así como los plazos para la constitución de garantías y el cumplimiento de las demás condiciones que se establezcan.

La solicitud puede ser denegada por alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el solicitante haya incurrido en reiterados incumplimientos de aplazamientos anteriores. b) Que, en el momento de la solicitud, hubiera sido ya autorizada la enajenación de bienes embargados. c) Que el importe de la deuda aplazable no supere el doble del salario mínimo interprofesional mensual vigente al momento de la solicitud.

Efectos del incumplimiento

En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento, se prosigue, sin más trámites, el procedimiento de apremio que se hubiera iniciado antes de la concesión, o se ha de dictar sin más trámite providencia de apremio por aquella deuda que no hubiera sido ya apremiada, a la que se aplica el recargo del 20 % del principal (si se han cumplido las obligaciones documentales previstas en el art. 29 del TRLGSS) dentro del plazo reglamentario de ingreso, o del 35 %, en caso contrario, procediéndose a ejecutar, en primer lugar, las garantías que se hubieran constituido.

En dicho procedimiento de apremio los órganos de recaudación proceden en primer lugar a ejecutar las garantías que se hubieran constituido.

Los intereses de demora que se exijan son los devengados desde el vencimiento de los respectivos plazos reglamentarios de ingreso.

El aplazamiento se considera incumplido, en todo caso, cuando el beneficiario deje de mantenerse al corriente en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, con posterioridad a su concesión.

11. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

La regulación respecto de la devolución de los ingresos indebidos se contiene en el artículo 26 del TRLSS, y artículos 44 y 45 del RGRSS, complementados con los artículos

43 a 47 de la Orden de desarrollo del anterior, de modo que las personas obligadas a cotizar o al pago de otras deudas con la Seguridad Social, objeto de gestión recaudatoria por la Administración de la Seguridad Social, tienen derecho a la devolución, total o parcial, del importe de los ingresos que por error se hubieren realizado.

Importe de los ingresos indebidos, plazo de prescripción, competencia y plazo de resolución (Art. 26 LGSS y Art. 44 y 45 RGRSS)

El importe a devolver a consecuencia del ingreso indebido está constituido esencialmente por el importe del ingreso indebidamente efectuado y reconocido a favor del que efectúe su pago, formando también parte del mismo:

a) Los recargos, intereses, en su caso, y costas que se hubiesen satisfecho cuando el ingreso indebido se hubiere realizado por vía de apremio.

b) El interés de demora a aplicar a las cantidades indebidamente ingresadas por el tiempo que medie entre la fecha de su ingreso en la TGSS hasta la propuesta de pago. El tipo de interés de demora aplicable es el vigente a lo largo del periodo en que dicho interés se devengue.

No procede la devolución de cuotas u otros conceptos, cuando se hubiesen ingresado maliciosamente, sin perjuicio de la responsabilidad de todo orden a que hubiere lugar.

El derecho a la devolución de ingresos indebidos prescribe a los 4 años, a contar desde el día siguiente al ingreso de los mismos. Una vez reconocida la procedencia de la devolución, el derecho a exigir su pago caducará a los cuatro años a contar desde la fecha de notificación del acto de reconocimiento

No obstante, la disposición adicional 31ª del TRLGSS establece que, cuando se

solicite fuera de plazo reglamentario una variación de los datos aportados con anterioridad o una corrección de los mismos, tanto de empresarios como de trabajadores, y proceda la devolución de las cuotas ingresadas, únicamente se tendrá derecho al reintegro del importe que corresponda a las 3 mensualidades anteriores a la fecha de la solicitud.

La competencia para resolver sobre la procedencia de la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente corresponderá a la Tesorería General de la

Seguridad Social, conforme a la distribución de competencias que ésta tenga establecida.

En el supuesto de que la devolución se refiera a los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas, corresponderá la resolución a los órganos u organismos gestores de aquéllos, los cuales, en su caso, comunicarán a la Tesorería General de la

Seguridad Social sus resoluciones, una vez sean firmes en vía administrativa.

Sin embargo, no se requerirá resolución previa de los aludidos órganos u organismos gestores en los supuestos en que la devolución se solicite como consecuencia de errores materiales o de cálculo, por duplicidades de ingreso o por exceso sobre el tope máximo absoluto de la base de cotización, por períodos posteriores a la fecha de efectos de la baja o después de haber prescrito la acción para exigir su pago, o en cualquier supuesto en que la resolución de devolución deba basarse exclusivamente en la comprobación material, aritmética o contable o en el simple cómputo de los extremos alegados por los

interesados.

En cualquier caso, la resolución deberá adoptarse y notificarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiera completado la documentación que deba aportar el solicitante de la devolución. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud

Reembolso del coste de las garantías (Art. 30 RGRSS)

Cuando se hayan aportado garantías para suspender el procedimiento de recaudación de la deuda con la Seguridad Social, y esta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firmes, la TGSS ha de reembolsar el coste de dichas garantías y, en su caso, el interés legal de las cantidades depositadas o consignadas desde la fecha del depósito o la consignación, hasta los 30 días siguientes a la notificación al interesado de la resolución o sentencia que declare la improcedencia de la deuda.

Cuando la deuda sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanza la parte correspondiente del coste de las referidas garantías.

Asimismo, en los supuestos de estimación parcial del recurso o la reclamación interpuesta, tiene derecho el obligado a la reducción proporcional de la garantía aportada.

12. CAPITALES COSTE DE PENSIONES

Procedencia de la recaudación de los capitales coste de pensiones (Art. 69 RGRSS)

Cuando el INSS o el ISM dictan resolución declarando responsables de prestaciones a empresarios o mutuas, es la TGSS la que recauda, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los siguientes conceptos:

a) El importe del valor actual del capital coste de las pensiones de las que hayan sido declarados responsables, haya mediado o no anticipo por parte de la

Seguridad Social.

b) Los intereses de capitalización, que se liquidan e ingresan junto con los capitales coste sobre los que recauden.

c) El importe correspondiente a las prestaciones de cuantía fija o periódica no vitalicia y de tanto alzado, incluidas aquellas que hayan de ser satisfechas directamente a los beneficiarios por la entidad colaboradora o el empleador, en caso de impago de las mismas, haya mediado o no anticipo por parte de la Seguridad Social.

d) El recargo del 5 % por falta de aseguramiento que proceda, que, al igual que los intereses de capitalización, se liquidan e ingresan junto a los capitales coste de pensión.

e) la TGSS también recauda de las mutuas y de los empresarios responsables, el capital necesario para constituir una renta cierta temporal durante 25 años al 30% del salario de los trabajadores, cuando se produzca su fallecimiento por consecuencia mediata o inmediata de accidente de trabajo, sin dejar familiares con derecho a pensión.

A estos efectos, el INSS o el ISM, según proceda, debe remitir a la TGSS las resoluciones y los acuerdos firmes en vía administrativa que declaren la responsabilidad, sea esta principal, solidaria, subsidiaria o mortis causa de la mutua, con indicación expresa del momento en que se hubiera realizado su notificación, junto con todos los datos necesarios para que aquella pueda calcular el importe del capital a ingresar para la constitución de la pensión y fijar los intereses de capitalización y los recargos

correspondientes.

Asimismo será necesaria resolución previa que agote la vía administrativa de la entidad gestora competente que declare la responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa en orden a las prestaciones de las que sean responsables las empresas por prestaciones a su cargo.

Las entidades gestoras deben comunicar a la TGSS las sentencias firmes dictadas en procedimientos en los que hayan sido objeto de impugnación las resoluciones dictadas declarando responsables, en todo o en parte de una prestación, a una mutua o a una

empresa. Ahora bien, cuando alguna sentencia condene al pago de una prestación o a ingresar en la TGSS el capital necesario para constituir una pensión o una renta cierta temporal, se ejecuta a través de los trámites establecidos en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, previa fijación por la TGSS del capital coste correspondiente en el supuesto de pensiones.

Plazo de ingreso de los capitales coste de pensiones (Art. 70 RGRSS)

El plazo reglamentario de ingreso de los capitales coste de pensiones y rentas ciertas temporales, así como de las cantidades por prestaciones que no tienen el carácter de pensión, se iniciará al día siguiente de la notificación de la reclamación de deuda practicada por la Tesorería General de la Seguridad Social por el importe fijado en la resolución firme de la entidad gestora o colaboradora, del capital coste, de los intereses de capitalización y, en su caso, del recargo por falta de aseguramiento, y finalizará el último día hábil del mes siguiente al que se produzca dicha notificación.

En la reclamación de deuda emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social se incluirán los intereses de capitalización devengados entre la fecha de efectos económicos de la prestación y la fecha de emisión de la reclamación de deuda.

Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin que se haya satisfecho la deuda, y una vez firmes en vía administrativa, en su caso, las reclamaciones de deuda, se iniciará el procedimiento ejecutivo mediante la emisión de la providencia de apremio, en la que se cuantificará la deuda pendiente de pago, con el recargo correspondiente, o se iniciará, en su caso, el procedimiento de deducción.

Excepción a la regla general de la emisión de reclamación de deuda en caso de impago, se produce cuando el sujeto responsable es una mutua, ya que la TGSS, en este supuesto, puede descontar el importe de las prestaciones de los capitales coste y de las rentas ciertas temporales y de los intereses de capitalización y recargo, del importe de las cuotas que la misma recaude de las empresas que tengan concertada su cobertura con dicha mutua, o bien compensarlo con otros créditos que estas ostenten contra las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Incidencia en la gestión recaudatoria en los supuestos de modificación de los capitales coste de pensiones

Si, como consecuencia de sentencia firme, se anula o reduce la responsabilidad de la mutua o de la empresa declarada por resolución administrativa, estas tiene derecho a que se les devuelva la totalidad o la parte alícuota, respectivamente, de la prestación o del capital ingresado, más el recargo, el interés de demora, en su caso, y el interés legal del dinero que procedan, sin detracción de la parte correspondiente a las prestaciones satisfechas a los beneficiarios, que quedan exentos de efectuar restitución alguna.

Cuando, como consecuencia de revisiones por mejoría del estado invalidante profesional o de la extinción de prestaciones por muerte y supervivencia por causas distintas al fallecimiento del beneficiario o al cumplimiento del periodo o edad límite para su percepción, proceda reintegrar, total o

parcialmente, la parte no consumida de los capitales coste de pensiones o de las prestaciones abonadas por las mutuas o por las empresas que hubieran sido declaradas responsables de su pago, este último no tendrá la consideración de ingreso indebido sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley general presupuestaria (en los términos indicados en el apartado 5.3. de este tema).

Art. 71 RGRSS

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

I FASES DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

1	2	3	4	5
DEVENGO Nacimiento obligación cotizar: inicio relación laboral	LIQUIDACIÓN Sistema RED/SILTRA: cálculo cuotas mensuales	INGRESO VOLUNTARIO Hasta día 30 del mes siguiente (o último hábil)	RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA Acta de liquidación o reclamación de deuda	VÍA EJECUTIVA Providencia de Apremio + 20-35% recargo

I PERIODO VOLUNTARIO	
• Plazo general: hasta día 30 del mes siguiente • Sistema RED: liquidación y pago electrónico • Pago fraccionado: aplazamientos y fraccionamientos • Sin recargo si se paga en plazo	
• Compensación con devoluciones pendientes	

II FUERA DE PLAZO	
• Recargo del 20% (deuda impugnada en tiempo) • Recargo del 35% (deuda no impugnada) • Intereses de demora aplicables • Inicio procedimiento ejecutivo automático	
• Embargo preventivo de bienes posible	

30 días Plazo pago periodo voluntario	15 días Plazo alegaciones acta liquidación	20% Recargo deuda impugnada	35% Recargo deuda no impugnada
--	---	---------------------------------------	---

II ERRORES FRECUENTES EN EXAMEN
Error: El plazo de prescripción de las deudas con la SS es de 5 años Correcto: El plazo de prescripción es de 4 años (art. 24 LGSS)
Error: El aplazamiento de deuda suspende los intereses de demora Correcto: El aplazamiento genera interés de aplazamiento; solo suspende la vía ejecutiva

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 5

1. ¿Qué ocurre automáticamente cuando finaliza el periodo voluntario sin pago?

- a) Se perdona la deuda si es inferior a 300€
- b) Se inicia el procedimiento de recaudación ejecutiva**
- c) Se requiere al deudor con un plazo de gracia de 15 días
- d) La deuda prescribe al año

! Al vencer el periodo voluntario sin pago, la deuda entra automáticamente en vía ejecutiva con el recargo correspondiente.

2. ¿Cuál es el recargo aplicable si la deuda fue impugnada en tiempo y forma?

- a) 35%
- b) 20%**
- c) 10%
- d) 5%

! Si la deuda fue reclamada o impugnada en plazo, el recargo es del 20%. Si no lo fue, el recargo es del 35%.

3. ¿Qué plazo tiene el deudor para formular alegaciones ante un acta de liquidación?

- a) 5 días hábiles
- b) 10 días naturales
- c) 15 días hábiles**
- d) 30 días naturales

! El plazo para alegar contra un acta de liquidación es de 15 días hábiles desde su notificación.

4. ¿Qué plazo máximo tiene generalmente un aplazamiento de cuotas con garantía?

- a) 1 año
- b) 3 años
- c) 5 años**
- d) 10 años

! El aplazamiento máximo es de 5 años cuando se aportan garantías suficientes. Sin garantía, el plazo se reduce considerablemente.

5. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene el empresario principal respecto a las deudas SS de su contratista?

- a) Ninguna, son empresas independientes
- b) Subsidiaria durante la obra y hasta 3 años después**

c) Solidaria durante toda la contrata

d) Solidaria solo por las cuotas del año en curso

El empresario principal responde subsidiariamente de las deudas SS del contratista durante el periodo de la contrata y los 3 años siguientes.

FICHA RESUMEN · TEMA 5

I PLAZOS CLAVE

Periodo voluntario → hasta día 30 mes siguiente

- › 15 días → plazo alegaciones acta de liquidación
- › 15 días → plazo pago tras reclamación de deuda
- › 30 días → resolución recursos recaudatorios
- › 4 años → prescripción acción de cobro

I RECARGOS E INTERESES

Sin pago en plazo → recargo automático

- › Recargo 20% → si deuda fue impugnada
- › Recargo 35% → si no fue impugnada
- › Interés legal del dinero + 25% = interés demora
- › Aplazamiento: tipo interés aplazamiento SS

I MEDIOS Y RESPONSABLES

Sujeto responsable principal: empresario

- › Responsable solidario: cedente (contratas)
 - › Responsable subsidiario: administradores sociales
 - › Pago: transferencia, cargo en cuenta, efectivo (<TC)
- › Sistema RED → obligatorio para empresas

I APLAZAMIENTOS

- › Solicitud antes de finalizar plazo voluntario
- › Máximo 5 años con caución suficiente
- Requisito: no tener deuda aplazada anterior**
- › Fracciones mensuales con garantía bancaria
- › Incumplimiento → vencimiento anticipado total